



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA ANANINDEUA

PROCESSO: 0809690-11.2018.8.14.0006

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

[Indenização por Dano Moral]

PARTE AUTORA:

AUTOR: JOSE SEBASTIAO BRITO CORDOVIL

Advogados do(a) AUTOR: FRANCISCO RODRIGUES FARIAS DA CRUZ - PA27732-A, ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA22273, DIORGEIO DIOVANNY S. MENDES DA R. L. DA SILVA - PA12614-A, GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES - PA22635-A

PARTE RÉ:

Nome: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

Endereço: Rodovia do Mário Covas, 2187, - do km 2,402 ao km 3,700 - lado par (lado ímpar pertence a(o) Ananindeua), Coqueiro, ANANINDEUA - PA - CEP: 67115-000

Advogados do(a) REU: VANESSA DE CASSIA PINHEIRO DE MACEDO - PA21806-A, CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA9316-A

SENTENÇA

I – RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por VIAÇÃO FORTE LTDA em face da sentença de ID 136808346, que julgou o mérito da ação de indenização por danos morais proposta por JOSE SEBASTIAO BRITO CORDOVIL. []

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de **omissões e contradições** na decisão, notadamente quanto à análise de provas médicas e documentos juntados aos autos, bem como sobre a valoração dos danos morais.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as alegadas omissões e contradições.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no **art. 1.022 do Código de Processo Civil**, quais sejam:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz; ou

III – corrigir erro material.

No caso dos autos, verifica-se que a sentença embargada enfrentou de forma **suficiente e fundamentada** todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo analisado os elementos probatórios e as razões apresentadas pelas partes, concluindo motivadamente quanto à responsabilidade civil e à eventual indenização por danos morais.

Não se constata **qualquer omissão, contradição ou obscuridade** a ensejar a integração do julgado.

O que se observa é o **mero inconformismo da parte embargante** com o resultado da decisão, o que deve ser veiculado pela via recursal própria — e não mediante embargos de declaração.

Conforme entendimento consolidado do **Superior Tribunal de Justiça**, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas tão somente à integração do decisum em hipóteses estritas. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO. MULTA ADMINISTRATIVA . PROCON. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ. BAIXA PROBABILIDADE DE ÊXITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . REDISSCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve o indeferimento da medida cautelar, uma vez que se reconheceu a baixa probabilidade de êxito do recurso especial em vista da existência de óbices sumulares . 2. O embargante alega omissão, consubstanciada, em suma, que o futuro exame de recurso especial - AG 1.319.286/MG - poderia alterar o panorama jurisprudencial e, assim, haver chance de êxito do presente recurso e superação da Súmula 83/STJ . Ainda que a alegação fosse plausível, não é possível considerar a omissão de um futuro e incerto julgamento como base para o potencial êxito de qualquer medida judicial. 3. Não é possível manejar os embargos de declaração para a rediscussão do mérito, uma vez que esta espécie recursal se destina tão somente ao suprimento dos vícios taxativamente previstos no art. 535 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg na MC: 19853 MG 2012/0178739-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2014)

Assim, não verificada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, **rejeitam-se os embargos**, restando claro que a intenção do embargante é modificar o resultado do julgamento, o que é incabível nesta via.

III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, com fundamento no art. **1.022 do CPC**, **REJEITO os embargos de declaração** opostos por **VIAÇÃO FORTE LTDA**, mantendo-se integralmente a sentença de ID 136808346 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

P.R.I.C.

Considerando o recurso de apelação interposto por JOSE SEBASTIAO BRITO CORDOVIL, bem como as contrarrazões apresentadas pela ré, encaminhem-se os autos ao E.TJPA, com as nossa homenagens.

Servirá a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

ÍTALO GUSTAVO TAVARES NICÁCIO

Juiz de Direito em atuação no Núcleo de Justiça 4.0 – Meta 2.

Av. Cláudio Sanders, 193 - Centro, Ananindeua - PA, 67030-325.